

1501256-96.2019.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Andressa Martins Bejarano

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... rouba-la. Os dois combinaram o roubo e Vítor chamou Marcelo e Gabriel, para participarem. Foram de ônibus até o local, Vítor e Marcelo pularam o muro e Gabriel ficou de vigia. Marcelo ficou com o simulacro de arma de fogo.

Gustavo e Guilherme negaram participação no crime, Marcelo afirmou que Jhonny o chamou e também chamou Gabriel para roubar uma casa na Granja Viana.

Ressalto, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

Vara Criminal

Rua Topázio, 585, Cotia-SP - cep 06717-235

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501256-96.2019.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501256-96.2019.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2181584/2019 -

DEL.POL.COTIA, 5922763 - DEL.POL.COTIA, 4445/19/403 - DEL.POL.COTIA, 2181584 -

DEL.POL.COTIA, 4445/19/403 - DEL.POL.COTIA, 2181584 - DEL.POL.COTIA, 4445/19/403 -

DEL.POL.COTIA, 2181584 - DEL.POL.COTIA, 4445/19/403 - DEL.POL.COTIA, 2181584 -

DEL.POL.COTIA, 4445/19/403 - DEL.POL.COTIA, 2181584 - DEL.POL.COTIA, 4445/19/403 -

DEL.POL.COTIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DOS SANTOS GOUVEIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Andressa Martins Bejarano

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de GABRIEL DOS SANTOS GOUVEIA como incurso nas penas do art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II (escalada) e IV, e 330, ambos do Código Penal, bem como no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal, pois no dia 22 de junho de 2019, por volta das 02h50min, na Rua São João, 843, Jardim Mediterrâneo, nesta cidade e Comarca de Cotia/SP, agindo em conjunto e agindo em conjunto e previamente ajustado e com unidade de

desígnios com os adolescentes M.C.da.S., J.G.O.S., G.T.D.C. e G.H.R.da.S., durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraíram, para eles, o automóvel marca Hyundai, modelo Sonata, ano 2010, placas FXF0271/Cotia, pertencente à Augusto Carlos da Rocha Vasconcellos Crivelenti; o veículo marca Hyundai, marca IX35, ano 2015, placas FPJ 2384/Cotia, pertencente à Milano Indústria Comércio Importação e Exportação de Móveis, sendo ambos os veículos avaliados em R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); o importe de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais); doze dólares americanos; cento e trinta Rupees; treze Ngultrum; 8 (oito) pulseiras douradas, avaliadas em R\$ 400,00 (quatrocentos reais); uma carteira, avaliada em R\$ 10,00 (dez reais); 1 (um) anel de ouro, avaliado em R\$ 500,00 (quinhentos reais); 1 (um) aparelho de massagem, avaliado em R\$ 20,00 (vinte reais); um cartão BOM; uma chave de fenda da marca Philips; 1 (um) relógio de pulso, avaliado em R\$ 700,00 (setecentos reais); 1 (um) óculos de sol, avaliado em R\$ 300,00 (trezentos reais); 2 (dois) pares de chuteira da marca Nike; chaves do veículo Sonata; uma mochila contendo uma caneleira vermelha, da marca Nike, um boné vermelho, uma lanterna preta e diversas peças de roupas; 1 (um) computador da marca Apple, avaliado em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais); 1 (um) videogame, da marca Playstation 3 e 1 (um) controle, avaliados em R\$ 500,00 (quinhentos reais); 1 (um) aquecedor, avaliado em R\$ 200,00 (duzentos reais); 1 (uma) televisão de 55 polegadas, da marca Samsung, avaliado em R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); 1 (um) televisão de 55 polegadas, avaliado em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais); 1 (um) par de tênis, da marca Nike, avaliado em R\$ 200,00 (duzentos reais), roupas de cama diversas, avaliadas em R\$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando, todos os bens, o valor de R\$ 135.180,00 (cento e trinta e cinco mil e cento e oitenta reais), conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 12/17, pertencentes à vítima Antônio Fernando Vasconcellos Crivelenti. Consta ainda que o denunciado desobedeceu a ordem legal de funcionário público e corrompeu ou facilitou a corrupção dos menores M.C.da.S., J.G.O.S., G.T.D.C. e G.H.R.da.S.

A denúncia foi recebida em 19.08.2019 (fl. 94).

O réu citado (fl. 123), apresentou defesa prévia (fl. 174).

Realizada audiência de instrução e julgamento foi decretada a revelia do réu que mudou de endereço sem informar ao Juízo. Foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas.

Alegações finais do Ministério Público solicitando a procedência nos termos da denúncia, excetuando a qualificadora de rompimento de obstáculo pela não comprovação em perícia realizada e da Defesa postulando que o réu possa recorrer em liberdade, tendo em vista a cooperação com a confissão e a aplicação de pena inferior a 04 anos, ambos apresentados em audiência.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ausentes alegações preliminares formuladas pelas partes, passo a analisar o mérito da demanda.

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de prova de dois elementos, a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade está fartamente comprovada.

É o que se verifica por meio dos seguintes documentos juntados aos autos: "Auto de Prisão em Flagrante" (fls. 01/02); "Boletim de Ocorrência" (fls. 03/11), "Auto de Exibição/Apreensão" (fls. 12/17, 18/19); "Relatório Final" (fls. 81/83); "Laudos Periciais" (fls. 124/127, 128/130, 141/150, 151/153, 182/189), pelos demais documentos e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria, da mesma forma, está comprovada.

Segundo narra a denúncia o réu agindo em concurso e unidade de desígnios com os adolescentes M.C.da.S., J.G.O.S., G.T.D.C. e G.H.R.da.S., durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraíram, para eles, os bens acima descritos, totalizando, todos os bens, o valor de R\$ 135.180,00 (cento e trinta e cinco mil e cento e oitenta reais). Consta ainda que Gabriel dos Santos Gouveia desobedeceu a ordem de um funcionário público e corrompeu os menores Marcelo, Jhonny, Guilherme e Gustavo.

Em solo policial o adolescente infrator Marcelo C.da.S. disse: "declarou na presença de seu Genitor o Senhor Adriana Campos dos Santos que :conhece Guilherme e Jhonny e também o indiciado Gabriel, conhecido como Nelson; que conhece há algum tempo, inclusive Gabriel mora na mesma rua em que o depoente mora; que Jhonny convidou-o a praticar um delito em uma residência que o próprio Jhonny já trabalhou; que todos rumaram para o local dos fatos; que foram todos de ônibus; que no local, pularam o muro e adentraram na casa; que esperaram um pouco e como não tinha ninguém no interior da casa, resolveram entrar; que a casa já estava aberta; que pegaram vários objetos, os colocaram em dois veículos que estavam na garagem e com as chaves destes, saíram do local; que próximo do Araruama foram pegos pelos Guardas Municipais e todos trazidos para esta unidade policial; que o depoente que estava dirigindo o veículo IX35; que com o choque no poste nem o depoente nem Gabriel sofreram lesões corporais."

Em solo policial o adolescente infrator Jhonny G.O.S. disse: "declarou na presença de seu genitor que conhece o adolescente Guilherme desde o início deste ano, pois estudam na mesma sala; que pouco conhece os demais; que na noite um amigo seu Victor ligou e pediu para o depoente encontrar com ele na frente da escola; que como estava indo para a casa de sua genitora, foi até o local combinado; que no local encontrou-se com Victor; que como há duas semanas o depoente postou fotos de uma casa com piscina, Victor perguntou se ele poderia leva-lo até essa casa; que o depoente disse que sim; que o depoente, Victor, o Marcelo e o Gabriel foram para a casa; que no interior da casa, todos começaram a pegar os objetos e colocaram dentro dos carros; que saíram do local e quando já estavam no centro desta cidade, o Victor saiu do carro próximo do Supermercado Pedroso e determinou a todos que os objetos deveriam ser deixados na casa do Guilherme; que Guilherme foi então encontrado e todos, com exceção de Victor, dirigiam até a casa deste último quando foram abordados pela Guarda Municipal de Cotia; que o depoente conduzia o veículo Sonata; que com a aproximação da viatura da Guarda resolveu parar o carro e foi quando ficou constatado que trazia consigo objetos furtados da casa localizada na Granja Viana; que Gustavo também estava na Tabacaria; portanto quem foi na companhia do depoente até a casa foi: o próprio depoente, Marcelo, Victor e Gabriel."

Em solo policial o adolescente infrator Guilherme T.D.C. disse: "conhece apenas o Jhonny e o Gustavo; que os demais não os conhece; que ontem estava na casa de sua prima Nicole, localizada no Bairro do Atalaia; que foi na companhia de Gustavo na Tabacaria; que Johny mandou um recado para o depoente que havia uma televisão, e se poderia deixa-la na casa do depoente; que o depoente iria receber um dinheiro, inclusive, que após uma hora da estada na tabacaria, o Jhonny acompanhado de um outro menino, passaram lá e com eles, como carona, iam até o Atalaia; que nesse percurso todos foram abordados pela Guarda Civil Municipal; que Jhonny falou que o carro que estavam usando era de uma prima desse Jhonny; que o depoente não foi até a Granja Viana; que somente ficou sabendo do que havia ocorrido quando a Guarda os abordou e todos vieram até esta Delegacia de Polícia; que somente um aparelho de televisão estava no banco de traz do veículo."

Em solo policial o adolescente infrator Gustavo H.R.da.S. disse: "conhece somente o Guilherme, que é primo de consideração do depoente; que foram até a Tabacaria quando chegaram os meninos de carro; que o veículo que eles estavam usando era um Sonata; que os meninos que estavam no carro reconheceram o Guilherme então pararam o carro para dar carona para o depoente e seu primo; que nada falaram quando o depoente entrou no carro, porém viu a existência de um aparelho de televisão no banco traseiro do carro; que o depoente não perguntou nada sobre aquele objeto; que o depoente nada sabia do que eles tinham feito, somente quando foi abordado pelos Guardas Municipais é que tomou conhecimento dos fatos.

Os menores foram ouvidos informalmente na Promotoria de Justiça conforme fls. 109/114 e 115/117.

O menor Jhonny Gabriel relatou que fez "bico" na residência da vítima como jardineiro auxiliando seu pai. Relatou ter tirado uma fotografia em frente a piscina e postou em seu status do WhatsApp o que veio a chamar atenção do menor Vítor que pediu para ser levado até a casa, pois queria rouba-la. Os dois

combinaram o roubo e Vítor chamou Marcelo e Gabriel, para participarem. Foram de ônibus até o local, Vítor e Marcelo pularam o muro e Gabriel ficou de vigia. Marcelo ficou com o simulacro de arma de fogo. Gustavo e Guilherme negaram participação no crime, Marcelo afirmou que Jhonny o chamou e também chamou Gabriel para roubar uma casa na Granja Viana. Ressalto, antes de tudo, a orientação jurisprudencial pacífica no sentido de que os guardas municipais merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, sua palavra serve para formar o convencimento do julgador, sendo inaceitável a alegação de que o depoimento de deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. Em solo policial o Guarda Municipal, Rodrigo Sitta Simões disse: "Que por volta das 2:50 horas desta madrugada, em companhia do Guarda Municipal Cypullo Junior, estavam em patrulhamento pelo bairro denominado Jardim Araruama; que neste momento avistaram um veículo IX 35, sendo conduzido pelo seu motorista de forma irregular, visto que fazia manobras bruscas, o que levou o depoente e seu colega a desconfiarem de seus ocupantes; que até então não puderam ver os ocupantes do veículo pois este tem insulfilme; que diante disso resolveram abordar aquele veículo, porém, o seu motorista não atendeu a ordem de parada e ainda empreenderam fuga em velocidade maior ainda da que estava; que em razão da velocidade empreendida, o motorista daquele veículo perdeu o controle e veio a colidir com um poste na Rua Miramar, defronte ao imóvel de número 95; que imediatamente aproximaram-se do veículo e foi quando depararam com dois ocupantes que saíam em desabalada carreira obrigando o depoente e seu colega a perseguirem os dois e acabaram obtendo êxito nessa empreitada; que nesse momento tomaram conhecimento que se tratavam do dois ocupantes daquele veículo, o que o conduzia é a pessoa de prenome Gabriel e o seu parceiro o adolescente de prenome Marcelo; que constatou através dos ocupante daquele veículo que este havia sido subtraído em uma casa situada no bairro da Granja Viana; que esta informação foi dada pelo adulto, ou seja Gabriel; que o adolescente Marcelo chegou a informar que o veículo havia sido furtado em Caucaia do Alto; que com essas informações e diante do encontro de vários outros objetos no interior do veículo, inclusive de um simulacro de arma de fogo, que foi achada no assento do veículo, próximo de onde se encontrava Gabriel foi dada voz de prisão aos indigitados e informado sobre estes fatos ao plantão policial desta unidade; Que Gabriel informou também que havia um outro veículo marca Hyundai, tipo Sonata, ocupado por outros parceiros do delito e que também havia sido subtraído; que uma vez nesta unidade policial foi realizada pesquisa e acabou sendo identificada inicialmente o imóvel de onde haviam sido subtraído todos os objetos; que em contato com um representante da vítima, esta aqui compareceu, identificou os veículos e objetos; que quanto ao veículo Sonata, após a divulgação de suas placas, uma outra viatura da Guarda Civil Municipal, ocupada pelos Guardas Gilberto e Aguillar, conseguiram localizar e apreender em seu interior os outros três adolescentes; que também no interior deste veículo Sonata foram encontrados vários objetos subtraídos do imóvel; que todos vieram até esta unidade policial para as providências de Direito; que a identificação da localidade do imóvel objeto desta ocorrência foi obtida através de pesquisa das placas do IX35, chegando-se ao seu proprietário, eis que o imóvel que foi arrombado estava sem os seus moradores. Em tempo, em obediência ao art. 304 do CPP, emprestou a Autoridade, neste ato, RECIBO pela entrega do(s) capturado(s), determinando, com os recursos disponíveis (ressalvada a hipótese de colaboração espontânea de outras instituições) a custódia do(s) agente(s) em dependência designada, dotada de suficiente vigilância acauteladora para ulterior encaminhamento ao sistema prisional.". Comunicado o falecimento da testemunha, Guarda Municipal, Rodrigo Sitta Simões (fl. 214).

Em solo policial o Guarda Municipal, Gilberto Jerônimo da Silva disse: "que, nesta madrugada, em companhia de seu colega Aguillar estavam em patrulhamento pelo centro desta cidade de Cotia quando tomaram conhecimento que um veículo de marca Hyundai, tipo IX35 havia tentado fuga da Romu 39; que os colegas desta viatura conseguiram capturar os ocupantes do IX35, pois na abordagem tomaram conhecimento que aquele

carro era produto de furto; que no interior do IX35 foram encontrados vários objetos também produto de furto, porém não sabiam até então de onde haviam sido subtraídos tais objetos; que os seus colegas Guardas Municipais também haviam sido informados que outros roubadores estavam ocupando um outro veículo, ou seja, um veículo Hyundai, tipo Sonata de cor prata; que com tais informações passou a diligenciar visando a localização deste Sonata; que logo a seguir, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, região central, avistaram o veículo em questão; que com a aproximação da viatura o condutor do Sonata deu maior velocidade ao veículo e foi somente quando estavam próximos do terminal rodoviário é que o depoente e seu colega conseguiram deter o veículo e seus ocupantes; que durante todo o percurso dessa perseguição, a viatura da Guarda estava com seus sinalizadores ligados, bem como a sirene; que o condutor do veículo somente parou quando a viatura chegou bem próximo; que na abordagem constataram também a existência de vários objetos em seu interior; que o depoente perguntou ao condutor do veículo sobre a origem deste e ele respondeu naquele instante que o veículo era de propriedade de sua tia; que era adolescente, portanto, não tem habilitação e quem havia pegado as chaves do veículo teria sido o primo; que perguntou onde estava o primo, foi quando o adolescente disse que o primo estaria utilizando um outro veículo, marca Hyundai tipo IX35; que quando aos objetos os adolescente não souberam dar a origem; que diante desse encontro, das informações prestadas pelo condutor do veículo Sonata, da existência de vários objetos cuja origem nada sabia, com a primeira informação obtida pelos colegas Guardas Municipais que haviam abordado o IX35, não restou dúvida nenhuma ao depoente que se tratava de uma única ocorrência e que deviam apresentar tudo a Autoridade Policial de plantão para as providências de Direito..”.

Em solo policial o Guarda Municipal, Luiz Carlos Cypullo Júnior disse: “nesta madrugada, em companhia de seu colega Simões, faziam patrulhamento de rotina pela região do bairro denominada Jardim Araruama; que mais precisamente na rua Miramar depararam-se com um veículo de marca Hyundai, tipo IX35 sendo conduzido de forma a chamar a atenção do depoente e de seu colega; que imediatamente começaram a perseguir tal veículo visando verificar o que estava acontecendo; que o condutor do IX35, começou então a acelerar aquele veículo até o momento em que perdeu o controle dele e veio a bater em um poste; que logo após a parada do veículo, seus dois ocupantes o deixaram e começaram a correr, fugir, portanto; que o depoente e seu colega iniciaram perseguição logrando êxito na captura dos fugitivos; que retornaram todos até onde se achava o veículo, constataram vários objetos em seu interior e perguntaram ao ocupantes o que estava acontecendo; que diante do encontro de um simulacro de arma de fogo localizado próximo de onde estaria o condutor do veículo o depoente e seu colega passaram a desconfiar de tudo o que acabou levando à constatação de que o veículo, apesar de não constar nenhuma queixa, tratava-se de produto de delito; que o condutor do veículo, Gabriel acabou dizendo que tudo havia sido subtraído de uma casa localizada no bairro da Granja Viana; que o adolescente que o acompanhava, por sua vez, passou a dizer que os objetos haviam sido subtraídos de uma casa localizada em Caucaia do Alto; que após, os dois assumiram a prática de um furto a residência na Granja Viana; que souberam também que havia um outro veículo, que também havia sido subtraído na mesma casa e que estava sendo ocupado por mais três pessoas; que este veículo tratava-se de um também Hyundai, porém do tipo Sonata e de cor prata; que foi avisado a central da Guarda dando conta do ocorrido e da existência do outro veículo; que conduziram todos e tudo até esta Delegacia de Polícia; que enquanto aqui permaneciam e as pesquisas eram realizadas, o depoente tomou conhecimento da localização e captura dos ocupantes do Sonata por uma outro viatura da Guarda Civil Municipal; que as pesquisas realizadas levaram a identificar o imóvel objeto de furto, bem como a localização da filha do proprietário que aqui compareceu, reconheceu os objetos e os recebeu.”.

Em Juízo o Guarda Municipal, Gilberto Jerônimo da Silva, confirmou os fatos narrados em solo policial de forma firme e coerente. Acrescentou ainda que foram apreendidos menores de idade que teriam praticado o furto em cotejo em um dos veículos. Ficou sabendo que através de um dos rapazes, cujo pai trabalhava como jardineiro na residência, conseguiram ter acesso ao imóvel. Disse que encontraram

vários objetos, roupas, tênis, televisão e etc.

Em Juízo o Guarda Municipal, Luiz Carlos Cypullo Júnior confirmou os fatos narrados em solo policial. Acrescentou ainda que quando o veículo começou a empreender fuga, deram sinal sonoro e luminoso, mas houve o descumprimento. Disse que o réu não fugiu. Dentro do veículo encontraram inúmeros objetos e um simulacro de arma de fogo. Não se recordou dos objetos recuperados, não se recorda se o indivíduo que fugiu era menor de idade. Disse que o réu reconheceu que tinha furtado uma residência e estavam indo para local para deixar os bens. Disse que tinham furtado um outro veículo de cor prata. Conduziram até Delegacia. Disse que o segundo veículo foi informado e depois que localizado as pessoas foram conduzidas.

Em solo policial a vítima Louise da Rocha Vasconcellos Crivelenti, disse: "Que mora em residência diferente a de seus pais. Notícia que seus pais não estão na cidade de Cotia em virtude de estarem viajando aproveitando o feriado prolongado de Corpus Christi. Contudo por volta das 05h:20min. recebeu uma ligação do guarda municipal "Cipulo" comunicando que a residência de seus pais havia sido roubada. Em seguida dirigiu-se até a Delegacia de Cotia e reconheceu categoricamente todos os objetos apreendidos como sendo pertencentes a seus pais. Acrescenta que os veículos utilizados na fuga dos roubadores são também de propriedade de seus familiares. Informou que a residência de seus pais possui câmeras de monitoramento de segurança que possivelmente captou toda a ação delituosa dos indivíduos. Os objetos foram todos restituídos a representante mediante auto próprio."

Em Juízo a vítima Louise da Rocha Vasconcellos Crivelenti confirmou, em suma, os fatos narrados em solo policial. Acrescentou que na residência foram levados alguns itens. Disse que se recorda de um carro que foi levado. Disse que videogame, computador, roupas, artigos esportivos teriam sido levados. Acredita que tinham o controle do portão, disse que um dos indivíduos era conhecido da família, mas não se recorda quem era.

Em solo policial João Batista Rodrigues, disse: "o depoente reside no local onde o veículo de marca Hyundai, tipo IX35, conduzido pelo indiciado acabou batendo; que do choque do veículo restou produzido danos em sua residência, ou melhor, foram danificados o poste de energia elétrica, o portão da residência e a coluna de alvenaria da garagem; que o depoente nada viu somente acordou quando ouviu o barulho da batida; que saindo de sua residência deparou-se com os Guardas Civis Municipais e dois dos ocupantes do veículo."

Em Juízo a vítima Antônio Fernando Vasconcellos Crivelenti informou que estava viajando e onde estava não pegava celular. Relatou que por isso foram até a casa, o réu era filho do jardineiro sabia que eles não estavam. O réu conhecia a casa toda. Disse que entraram na casa umas 05 pessoas, levaram veículos, 06 televisores, roupas, raqueteira de tênis, dentre outros. Não levaram joias nem dinheiro. Levaram videogame e computadores colocaram no IX35 e no Sonata prata. Disse que o réu tentava se esquivar das câmeras mas acabou sendo gravado, mas viu perfeitamente pelo vídeo. Não foi acionada a polícia porque ninguém sabia. Levaram muitas coisas da casa, roupas do filho, videogame e outros bens do filho Augusto. Não viu pelas imagens como eles entraram na casa e supõe que pularam o muro. Disse que o muro é de cerca de 2,30 metros. O veículo IX35 deu perda total. A raqueteira do filho e algumas roupas foram recuperadas. Informa que teve prejuízo de 06 televisores, pois foram quebradas.

O réu Gabriel dos Santos Gouveia em solo policial disse: "QUE conhece somente o Marcelo, pois ele mora perto da residência do indiciado; que Marcelo foi a pessoa que disse que conhecia os demais; que Marcelo e mais um outro convidaram o indiciado para dar uma volta no bairro da Granja Viana, neste Município; que em determinado momento, estavam em uma praça e foi quando os adolescentes pularam um muro e adentraram em uma residência; que o indiciado não pulou o muro e saiu do local; que quando já estava na Raposo Tavares os adolescentes o encontraram e todos vieram para Cotia - Centro; que Marcelo dirigia um veículo IX35; que o outro carro era conduzido por um outro menino; que quando entrou no carro, deu com vários objetos em seu interior, tentou sair, porém Marcelo apertou o botão que o impedia de abrir a porta; Que vieram embora e foi quando uma viatura da Guarda os encontrou, falou para Marcelo parar o carro, porém ele não parou, até que Marcelo

perdeu o controle do carro e bateu em um poste. Que nega veementemente a prática de quaisquer delito; que não sofreu nenhuma lesão quando da batida do carro.".

A revelia do réu foi decretada uma vez que se encontra em lugar incerto e não sabido.

A firmeza e a harmonia das provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, confirmam os elementos informativos colhidos em sede policial e os fatos narrados na denúncia oferecida pelo órgão acusatório. É possível concluir, assim, que a empreitada criminosa ocorreu tal como narrada pelo Ministério Público, excetuando-se o fato de que o réu não trabalhou e nem conhecia as vítimas ou a casa e sim o menor Jhonny, que já tinha trabalhado na casa das vítimas e cujo pai é paisagista (fls. 26/27, 35 e 109/110).

Destarte, diante das sólidas provas produzidas pelo Ministério Público, confirmando a materialidade e a autoria do crime imputado ao Réu, entendo ser parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal manifestada nestes autos, pois não restou comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo e em observância à tese firmada pelo STJ no Tema 1087 deve ser afastada a causa de aumento do repouso noturno.

Portanto, comprovado o furto qualificado pelo concurso de agentes e pela escalada do muro.

O laudo de fls. 182/189 atesta que a casa era murada, com muro de 2,25 metros, o que restou confirmado pela vítima.

Passo à fixação da pena a ser imposta ao Réu

No que se refere ao crime do art. 155, §4º, II e IV do Código Penal:

Adoto a escalada para qualificar o crime e, por vislumbrar maior culpabilidade, considero o concurso de agentes nesta fase para fins de exasperar a pena.

Ainda, verifico que as consequências do crime foram acentuadas, devendo ser relevadas nesta fase, pois a vítima teve a perda total de um veículo, além de 06 televisores quebrados e diversos bens danificados com a colisão do veículo.

Com base nisso, aplico um acréscimo de 1/4 à pena-base, fixando-a em 02 anos e 06 meses reclusão e 12 dias-multa, cada qual no valor mínimo legal.

Na segunda fase da fixação da pena, não vislumbro a presença de agravantes, porém anoto a presença da atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual reduzo a pena-base em 1/6, limitada ao mínimo previsto para o tipo legal, na esteira da jurisprudência que registra que a presença de circunstâncias atenuantes e agravantes não podem levar a pena para além do mínimo legal nem para além do máximo legal, passando a pena há 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, cada qual no valor mínimo legal.

Na terceira e última fase, não vislumbro circunstância de aumento, tampouco de diminuição de pena.

Relevando-se que não restou suficientemente comprovado que o réu trabalhou e conhecia as vítimas e a casa, mas sim o menor Jhonny, cujo pai inclusive é paisagista (fls. 26/27, 35 e 109/110), indicando que a vítima provavelmente tenha se equivocado ao afirmar que o acusado deste feito que teria laborado em sua casa, tenho que deve ser reconhecido o concurso formal perfeito no presente caso, uma vez que não demonstrado desígnios autônomos, mas comprovado que em uma única ação o réu atingiu o patrimônio jurídico de 03 vítimas, Antônio, Augusto e pessoa jurídica Milano Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Móveis.

Assim, com base no art. 70, primeira parte, do Código Penal, aumento a pena em 1/4, fixo a pena final em 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa, cada qual no valor mínimo legal.

Quanto ao crime do art. 244-B - ECA:

A culpabilidade demonstrada pelo Réu é normal à espécie, não extrapolando daquilo que prevê o tipo legal. Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade dos agentes. Os motivos, circunstâncias e as consequências do crime são normais ao tipo penal.

Com base nisso, fixo a pena em 01 ano de reclusão.

Na segunda fase da fixação da pena, anoto a presença de circunstância atenuante da menoridade relativa. Entretanto, deixo de aplica-la em razão da Súmula 231 do STJ,

visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na terceira e última fase, não vislumbro circunstância de aumento, tampouco de diminuição de pena, fixando a pena final em 01 ano de reclusão.

Quanto ao crime do art. 330 do Código Penal:

Considerando o concurso material de crimes entre o furto e a corrupção de menores, a pena somada atinge 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, cada qual no valor mínimo legal.

Passo à fixação da pena art. 330 - CP

A culpabilidade demonstrada pelo Réu é normal à espécie, não extrapolando daquilo que prevê o tipo legal. O réu é primário, com bons antecedentes. Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade dos agentes e aqui considero que estes elementos não dizem respeito à vida criminal do indivíduo. Os motivos são normais à espécie.

Com base nisso, fixo a pena base em 15 dias de detenção e 10 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo

Na segunda fase da fixação da pena, anoto a presença de circunstância atenuante da menoridade relativa. Entretanto, deixo de aplicá-las em razão da Súmula 231 do STJ, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na terceira fase não vislumbro circunstância de aumento ou diminuição de pena.

Fixo a pena em 15 dias de detenção e 10 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.

Diante do concurso material de crimes, as penas alcançam 03 anos e 06 meses de reclusão, e 15 dias de detenção, além de 22 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.

Considerando a culpabilidade constatada que ultrapassa o normal à espécie no que se refere aos três furtos cometidos, fixo o regime inicial semiaberto por entender insuficiente ao caso regime mais brando.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos uma vez que a culpabilidade, as circunstâncias e consequências dos crimes cometidos denotam a insuficiência da medida.

Nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, porque não houve pedido expresso nesse sentido e em homenagem à ampla defesa e ao contraditório, não há valor mínimo a ser fixado para reparação dos danos sofridos pelas vítimas.

Ante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para condenar o réu GABRIEL DOS SANTOS GOUVEIA como incurso por três vezes no art. 155, § 4º, incisos II e IV, na forma do art. 70 do Código Penal, e art. 330, do mesmo diploma legal, c.c. art. 244-B, da Lei n.º

8.069/90, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 anos e 06 meses de reclusão, e 15 dias de detenção em regime inicial semiaberto, além de 22 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.

O Réu poderá recorrer em liberdade, quanto ao crime objeto destes autos, já que assim permaneceu durante a instrução criminal e, por ora, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, III da Constituição Federal e, então, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Defiro a gratuidade.

P.I.C.

Cotia, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA